

MCP CONCURSOS

# **LC MUNICIPAL Nº 005/1991**

Estatuto dos Servidores Públicos de Paracatu - texto completo comentado

LEI SECA COMPLETA + COMENTÁRIOS + MAPAS + QUESTÕES

Atualizado em 25 de agosto de 2026

# Como estudar esta apostila

Primeiro leia o quadro de atenção, depois confronte cada afirmação com a lei seca. Os comentários não substituem o texto oficial: eles apontam prazos, listas, exceções e confusões frequentes de prova.

## ROTA DE REVISÃO

1. Provimento e vacância. 2. Concurso, posse, estágio e exercício. 3. Vantagens, férias e licenças. 4. Deveres, proibições e penalidades. 5. Processo disciplinar e revisão.

## ATENÇÃO À LEGISLAÇÃO ESPECIAL

Esta apostila trata do Estatuto geral. Quando a questão mencionar Guarda Civil Municipal, confronte a LC nº 198/2025. A regra especial pode afastar a regra geral.

# Texto integral atualizado e comentários

A redação abaixo foi organizada a partir do texto compilado oficial. Notas de alteração mantidas no próprio texto ajudam a identificar a vigência.

## Artigo 1

Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das autarquias das funções públicas e do Poder Legislativo do Município de Paracatu, regulando-lhes os direitos, vantagens, deveres e responsabilidades, bem como as condições de provimento dos cargos públicos que compõe o Quadro de Pessoal dos órgãos acima citados.

## Artigo 2

Art. 2º Considera-se servidor público a pessoa legalmente investida em cargo público ou função pública.

## Artigo 3

Art. 3º Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor.  
Parágrafo único. O cargo público deve ser criado por lei que contenha sua denominação, nível de vencimento que lhe é atribuído e requisitos para o seu provimento.

## Artigo 4

Art. 4º Função pública é conjunto de atribuições e responsabilidades próprias de um cargo público a que são cometidas temporariamente a um servidor.

## Artigo 5

Art. 5º Os cargos públicos são de provimento efetivo ou de provimento em comissão.  
Parágrafo único. Os cargos de provimento em comissão são de confiança, de livre nomeação e exoneração e segundo a lei de sua criação, são de recrutamento amplo ou limitado.

## Artigo 6

Art. 6º Exceto nos casos de nomeação para o exercício de cargo de provimento em comissão e de designação para o exercício de função pública, o ingresso no serviço público municipal somente pode ocorrer mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

## Artigo 7

Art. 7º São requisitos básicos para o ingresso no serviço público municipal, além de aprovação em concurso público, quando exigido: I - Nacionalidade brasileira;

II - Gozo dos direitos políticos;

III - Quitação com as obrigações militares e eleitorais;

IV - Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;

V - Idade mínima de dezoito anos;

VI - Boa saúde física e mental.

Parágrafo único. A lei estabelecerá outros requisitos a serem preenchidos, em razão da especificidade das tarefas do cargo a ser provido.

#### FOCO DE PROVA

Decore os requisitos cumulativos. A idade mínima expressa é de 18 anos.

## Artigo 8

Art. 8º Fica assegurado aos portadores de deficiência o direito de se inscreverem em concurso público para provimento de cargo cujo exercício seja compatível com a deficiência apresentada, reservando-se para os mesmos até vinte por cento das vagas oferecidas no concurso.

## Artigo 9

Art. 9º O provimento de cargo público far-se-á mediante ato do Prefeito Municipal ou autoridade competente e a investidura no mesmo ocorrerá com a posse. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 10

Art. 10. O cargo público é provido mediante: I - Nomeação;

II - Progressão;

III - Readaptação;

IV - Reversão;

V - Aproveitamento;

VI - Reintegração;

VII - Promoção. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

#### FOCO DE PROVA

Formas atuais de provimento: nomeação, progressão, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e promoção.

## Artigo 11

Art. 11. A nomeação para o exercício de cargo de provimento efetivo somente pode ocorrer se precedida de aprovação do candidato em concurso público. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 12

Art. 12. A nomeação para o exercício de cargo de provimento em comissão independe de aprovação em concurso, exigindo-se do candidato a nomeação e titularidade de cargo efetivo se o cargo a ser provido for de recrutamento limitado. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 13

Art. 13. Na nomeação para cargo de provimento efetivo será obedecido o prazo de validade do concurso e observada a ordem de classificação dos candidatos aprovados. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 14

Art. 14. O ato de nomeação será tornado sem efeito se não ocorrer a posse do nomeado no prazo estabelecido por este Estatuto. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 15

Art. 15. A progressão é o desenvolvimento do servidor efetivo na carreira, mediante a progressão horizontal, de um padrão para outro, nas tabelas de vencimento previstas para o nível de seu cargo, de acordo com o respectivo Plano de Cargos e Carreiras aplicável. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 16

Art. 16. A progressão se dará por merecimento, apurado mediante avaliação dos seguintes fatores, além dos critérios previstos no Plano de Cargos e Carreiras: I - assiduidade;  
II - disciplina;  
III - capacidade de iniciativa;  
IV - responsabilidade. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 17

Art. 17. A progressão se dará por conhecimento em razão de qualificação profissional, nos termos do Plano de Cargos e Carreiras, desde que a qualificação não seja requisito de investidura do cargo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 18

Art. 18. Somente terá a progressão por merecimento o servidor que obtiver o conceito mínimo previsto no sistema de avaliação de desempenho e houver cumprido o interstício mínimo de dois anos entre uma progressão e outra. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 19

Art. 19. Perde o direito à progressão por merecimento o servidor que, no interstício for punido com a pena de suspensão. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 20

Art. 20. Para apuração do interstício previsto no artigo 18 serão adotados com os mesmos critérios de apuração do tempo de serviço estabelecidos no Capítulo II, do Título III, desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 21

Art. 21. O servidor que sofre limitação de sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, será readaptado, mediante investidura em cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação sofrida. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 22

Art. 22. Na readaptação será respeitada a habilitação exigida para o exercício do cargo.  
Parágrafo único. O servidor readaptado, passará a perceber o vencimento em que se deu a readaptação. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 23

Art. 23. Se, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria por invalidez, o servidor aposentado retorna à atividade, fazendo-se a reversão no mesmo cargo efetivo de que era titular ou no cargo resultante de sua transformação.  
Parágrafo único. Se o cargo em que se deverá dar a reversão estiver provido, o servidor tornará a atividade como excedente, até que ocorra vaga para o provimento definitivo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 24

Art. 24. A reversão é vedada se o servidor apresentado já tiver completado idade limite para a aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 25

Art. 25. Aproveitamento é o retorno à atividade de servidor em disponibilidade remunerada e dar-se-á em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com a anteriormente ocupada. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 26

Art. 26. O aproveitamento de servidor que se encontra em disponibilidade há mais de doze meses dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental.  
Parágrafo único. Se, na inspeção médica, for verificada a incapacidade definitiva do servidor, será o mesmo aposentado. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 27

Art. 27. O servidor deverá retornar à atividade no prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de aproveitamento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 28

Art. 28. O servidor estável, demitido, por efeito de processo administrativo, será reintegrado no serviço público municipal, se for invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 29

Art. 29. A reintegração se dará com ressarcimento dos valores correspondentes aos vencimentos e vantagens. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 30

Art. 30. No caso de haver sido extinto o cargo de que o servidor demitido era titular à época da demissão, será o mesmo reintegrado no serviço público municipal e colocado em disponibilidade remunerada até posterior aproveitamento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 31

Art. 31. Se estiver provido o cargo em que deva ser reintegrado o servidor, seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade remunerada. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 32

Art. 32. O servidor estável será reconduzido ao cargo de que anteriormente era titular se for considerado inabilitado em estágio probatório referente a outro o cargo ou ocorrer reintegração do anterior titular do cargo que vem exercendo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 33

Art. 33. Estando provido o cargo em que se deva dar a recondução, o servidor a ser reconduzido será aproveitado em outro cargo, observando o disposto no artigo 25 desta Lei. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 33-A

Art.

33-A A Promoção é a forma de provimento derivado mediante a qual o servidor público efetivo passa de uma classe para a classe imediatamente superior dentro da mesma carreira, observado o interesse público, com repercussão na estrutura remuneratória e na posição do servidor na carreira, nos termos do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos.

§ 1º A promoção pressupõe, cumulativamente: I - existência de classes formalmente instituídas na carreira;

II - cumprimento do interstício mínimo na classe de origem, quando exigido;

III - atendimento aos requisitos objetivos previstos em lei específica, tais como titulação, qualificação, certificação profissional, registro em conselho competente, avaliação de desempenho ou outros critérios legalmente estabelecidos;

IV - inexistência de impedimento legal ou disciplinar que inviabilize o enquadramento, conforme regulamento.

§ 2º As hipóteses, requisitos, critérios, procedimentos, efeitos financeiros e documentos comprobatórios para a promoção serão definidos no respectivo Plano de Cargos e Carreiras, podendo ser complementados por regulamento do Poder Executivo.

§ 3º A promoção não implica mudança de cargo, mantendo-se o servidor na mesma carreira, com alteração apenas de classe e, quando for o caso, de padrão remuneratório. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 34

Art. 34. A vacância de cargo público decorrerá de: I - exoneração;  
 II - demissão;  
 III - promoção;  
 IV - readaptação;  
 V - aposentadoria;  
 VI - falecimento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 35

Art. 35. A exoneração de cargo de provimento efetiva dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício.  
 Parágrafo único. A exoneração de ofício ocorrerá quando não forem satisfeitas as condições de estágio probatório ou no caso de o candidato aprovado em concurso, tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo legalmente estabelecido. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 36

Art. 36. A exoneração do cargo de provimento em comissão dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício, a critério da autoridade competente. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 37

Art. 37. O concurso público, obrigatório no caso de nomeação de servidor para o exercício de cargo de provimento efetivo, constará de prova de conhecimentos ou de prova de conhecimentos e títulos.

## Artigo 38

Art. 38. É de dois anos, contados de sua homologação, o prazo de validade do concurso público.  
 Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período, devendo a condição de prorrogabilidade constar, expressamente, do edital.

### FOCO DE PROVA

O concurso vale por 2 anos e pode ser prorrogado uma única vez, por igual período.

## Artigo 39

Art. 39. É vedada a abertura de novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior para o mesmo cargo, cujo prazo de validade ainda não se tenha expirado.

## Artigo 40

Art. 40. Os critérios, data, local e demais dados sobre o concurso serão amplamente divulgados no mínimo 15 (quinze) dias antes do início das inscrições, através dos órgãos oficiais e meios de comunicação do Município. (Redação dada pela Lei Complementar nº 17/1993)

### FOCO DE PROVA

A antecedência mínima de publicidade indicada no Estatuto é de 15 dias.

## Artigo 41

Art. 41. A posse, que se formaliza através de termo próprio assinado pelo empossado e pela autoridade competente, ocorrerá somente nos casos de nomeação e constitui a prova de aceitação expressa, pelo servidor, das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público.

## Artigo 42

Art. 42. É de trinta dias, a contar da data do ato de nomeação, o prazo para a posse, podendo ser prorrogado por igual período, a pedido do interessado.

### FOCO DE PROVA

Posse: 30 dias, prorrogáveis por igual período.

## Artigo 43

Art. 43. Somente se formalizará a posse após a apresentação dos seguintes documentos pelo interessado: I - Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;  
II - Declaração de que não exerce outro cargo, emprego ou função na administração pública, ressalvada a hipótese de acumulação permitida;  
III - Atestado de que, em inspeção médica oficial, foi considerado, física e mentalmente, apto para o exercício do cargo.

## Artigo 44

Art. 44. O servidor nomeado para ao exercício de cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, durante dois anos, avaliando-se, nesse período, a sua aptidão e capacidade, mediante observação dos seguintes fatores: I - Assiduidade;  
II - Disciplina;  
III - Capacidade de iniciativa;  
IV - Produtividade.

Parágrafo único. O período de estágio probatório de que trata o caput deste artigo terá sua contagem suspensa nos casos em que o servidor for cedido ou afastado para servir a outro órgão ou entidade, nos termos do

### FOCO DE PROVA

ATENÇÃO: o Estatuto geral mantém, literalmente, prazo de 2 anos. Para a Guarda Civil Municipal, consulte a disciplina especial da LC nº 198/2025 e a Constituição. Não misture os diplomas na prova.

## Artigo 45

Art. 45. A avaliação do desempenho do servidor durante o estágio probatório, será feito pelo setor de administração de recursos humanos, devendo ser concluída sessenta dias antes da expiração do prazo estabelecido no artigo 44.

§ 1º O parecer final, resultante da avaliação, será submetido à homologação da autoridade competente.

§ 2º O parecer a que se refere o parágrafo anterior não prejudica a continuidade da avaliação no prazo restante, posterior a sua elaboração.

## Artigo 46

Art. 46. Em regulamento próprio será instituído o sistema de avaliação dos fatores a serem analisados durante o estágio probatório.

## Artigo 47

Art. 47. Ao servidor estagiário será dada vista, pelo prazo de cinco dias, do parecer submetido à homologação da autoridade competente, se for contrário à sua confirmação no serviço público.

## Artigo 48

Art. 48. Se a decisão da autoridade competente for favorável à permanência do servidor no serviço municipal, a confirmação não dependerá de qualquer outro ato.

## Artigo 49

Art. 49. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se já estável, reconduzido ao cargo ou função pública que anteriormente ocupava.

## Artigo 50

Art. 50. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo no qual o servidor foi investido ou da função pública a que se refere a Lei Complementar nº 01, de 30 de abril de 1990.

## Artigo 51

Art. 51. Contado da data da posse, é de trinta dias o prazo para o servidor entrar em exercício.  
Parágrafo único. Será exonerado o servidor que, empossado, não entrar em exercício no prazo previsto neste artigo.

### FOCO DE PROVA

O prazo literal para entrar em exercício é de 30 dias contados da posse.

## Artigo 52

Art. 52. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor.

## Artigo 53

Art. 53. Estando o servidor afastado regularmente do exercício do cargo, seu retorno ao mesmo deverá ocorrer no prazo de trinta dias, contados da data de cessação do motivo do afastamento, se outro prazo não houver sido legalmente estabelecido.

## Artigo 54

Art. 54. O servidor exercerá o cargo de que é titular obedecendo os horários de funcionamento dos órgãos de administração municipal e o tempo de duração do trabalho estabelecido em Lei.

## Artigo 55

Art. 55. O exercício do cargo de provimento em comissão implica, para o seu titular, em integral dedicação ao serviço, podendo o mesmo ser convocado sempre que houver interesse da administração.

## Artigo 56

Art. 56. O servidor pode se ausentar do serviço: I - Por um dia, para doação de sangue;

II - Por um dia, para se alistar como eleitor;

III - Por oito dias consecutivos, em razão de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, filhos ou menor sob sua guarda ou tutela;

III - Por oito dias consecutivos, em razão de falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob sua guarda ou tutela e irmãos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 146/2021) IV - Por cinco dias por motivo de casamento;

V - por um dia, no dia de seu aniversário. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 208/2026) VI - pelo dobro de dias efetivamente trabalhados como jurado em Conselho de Sentença de Tribunal do Júri. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 213/2026)

§ 1º As prerrogativas elencadas são direitos de todos os servidores públicos municipais, sejam efetivos, contratados temporariamente ou ocupantes de cargo de provimento em comissão. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 208/2026)

§ 2º Na hipótese do inciso V, quando o aniversário do servidor coincidir com feriado, sábado ou domingo, a ausência ao serviço poderá ser usufruída no primeiro dia útil subsequente, mediante prévia anuência da chefia imediata, observada as necessidades do serviço. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 208/2026)

§ 3º Na hipótese do inciso VI, a ausência poderá ser usufruída durante os 12 (doze) meses subsequentes à prestação do serviço como jurado, mediante anuência da chefia imediata, e a participação do servidor deverá ser comprovada mediante declaração expedida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri atestando os dias efetivamente trabalhados. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 213/2026)

### FOCO DE PROVA

A banca costuma trocar os prazos das ausências justificadas. Leia cada inciso literalmente, inclusive as inclusões de 2026.

## Artigo 57

Art. 57. São considerados como de efetivo exercício: I - Os dias de ausência ao serviço a que se refere o artigo 56;

II - Os períodos de afastamento em virtude de:

1 - Férias;

2 - Participação em programas de treinamento regularmente instituído;

3 - Convocação para participação em júri e outros serviços por lei definidos como obrigatórios;

4 - Participação em competição esportiva integrando equipe representativa do Município, a critérios da administração;

5 - Cessão para o exercício de cargo ou função em órgão da administração pública, federal ou estadual nos casos previstos em Lei;

6 - Exercício de mandato eletivo, exceto para efeito de promoção por merecimento;

7 - Licença com remuneração;

8 - Férias prêmio.

## Artigo 58

Art. 58. O tempo de serviço é apurado em dias que se convertem em anos, considerando-se o ano como de trezentos e sessenta e cinco dias.

## Artigo 59

Art. 59. É vedada a contagem cumulativa, de tempo de serviço prestado concomitantemente em outros órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta.

## Artigo 60

Art. 60. Para todos os efeitos será computado o tempo de serviço público prestado ao Município, exceto nos casos em que computação não possa ser feita em razão de lei.

## Artigo 61

Art. 61. Apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade remunerada serão computados como tempo de serviço: I - Os períodos de prestação de serviço público em órgão da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e outros Municípios;  
II - Os períodos correspondentes a licença com remuneração, por motivo de doença em pessoa da família;  
III - Os períodos de licença, com remuneração, para atividade política;  
IV - O período correspondente ao afastamento para exercício de mandato eletivo.

## Artigo 62

Art. 62. Para efeito de aposentadoria serão contados em dobro os períodos de serviço prestado às forças armadas em operações de guerra e os de férias prêmio não gozadas e não convertidas em pecúnia.

## Artigo 63

Art. 63. Remuneração é a contraprestação pecuniária paga, mensalmente, ao servidor, pelo exercício de cargo público ou de função pública.

## Artigo 64

Art. 64. São parcelas integrantes de remuneração: I - O vencimento do cargo efetivo;  
II - O vencimento do cargo em comissão;  
III - O vencimento da função pública;  
IV - As vantagens.

## Artigo 65

Art. 65. Os valores de vencimentos do cargo efetivo, do cargo em comissão e da função pública são estabelecidos nas normas que regem o Plano de Cargos e Vencimentos.

## Artigo 66

Art. 66. Consideram-se vantagens os seguintes adicionais: I - Adicional por tempo de serviço; (Vide Lei Complementar nº 25/1997) II - Adicional por horas extras;  
 III - Adicional por trabalho noturno;  
 IV - Adicional de insalubridade; (Regulamentado pelo Decreto nº 35/2001) V - Adicional de periculosidade; (Regulamentado pelo Decreto nº 35/2001) VI - Adicional de férias;  
 VII - Adicional de função. (Revogado pela Lei Complementar nº 54/2007)

§ 1º Os valores e as condições de pagamento das vantagens previstas neste artigo, ressalvado o disposto nos §§ 2º e 3º, serão estabelecidos através de lei específica, reguladora da remuneração dos servidores.

§ 2º O adicional de que trata o inciso VII do artigo corresponde à especial habilitação dos titulares de cargos ou funções públicas, tem caráter técnico e científico e exige maior atenção do servidor e especialização profissional. (Revogado pela Lei Complementar nº 54/2007)

§ 3º O adicional de função será devido aos profissionais médicos ocupantes de cargos ou função pública no âmbito do sistema Único de Saúde e corresponderá ao valor de cada AIH - Autorização de Internação Hospitalar fixado pelo SUS - pela execução de serviços médicos excedentes à carga horária estabelecida. (Redação dada pela Lei Complementar nº 10/1992) (Revogado pela Lei Complementar nº 54/2007)

## Artigo 67

Art. 67. O servidor gozará férias de trinta dias consecutivos, correspondendo cada período de férias a doze meses de exercício.

Parágrafo único. As férias só podem ser interrompidas por motivo de comoção interna, de calamidade pública ou de superior interesse do serviço público.

### FOCO DE PROVA

Férias: 30 dias consecutivos após cada período aquisitivo de 12 meses.

## Artigo 68

Art. 68. A critério da administração, poderá o servidor converter um terço das férias em abono pecuniário.

Parágrafo único. No cálculo de abono pecuniário a que este artigo se refere tomar-se-á por base a remuneração normal do servidor acrescida do valor correspondente ao adicional de férias.

## Artigo 69

Art. 69. Fica assegurado ao servidor o recebimento do adicional de férias equivalente a um terço da remuneração normal.

## Artigo 70

Art. 70. A remuneração de férias, que corresponde a remuneração normal acrescida do adicional de férias, será paga ao servidor até dois dias antes do início do respectivo período.

§ 1º Para os servidores que recebem remuneração variável, as férias serão calculadas à razão de 1/12 (um doze avos) da soma das importâncias variáveis, devidas no período aquisitivo, que se somará à remuneração fixa.

§ 2º As gratificações instituídas pela Lei Complementar nº 163, de 28 de agosto de 2023 não serão computadas para fins do cálculo das férias. (Redação dada pela Lei Complementar nº 172/2024)

## Artigo 71

Art. 71. Os dias de falta ao serviço não podem ser levados à conta de férias.

## Artigo 72

Art. 72. As férias serão gozadas de acordo com a escala organizada pelo setor de administração de pessoal que, na sua elaboração, compatibiliza o afastamento dos servidores com o normal funcionamento da administração.

Parágrafo único. As férias só podem ser acumuladas, no máximo, por dois períodos, no caso de necessidade dos serviços.

## Artigo 73

Art. 73. Ao servidor será concedida: I - Licença para tratamento de saúde;

II - Licença à gestante;

III - Licença à adotante;

IV - Licença por paternidade ou adoção;

V - Licença por motivo de doença em pessoa da família;

VI - Licença por acidente em serviço;

VII - Licença por afastamento do cônjuge;

VIII - Licença para o serviço militar;

IX - Licença para atividade política;

X - Licença para tratar de interesses particulares.

XI - Licença para o desempenho de mandato classista. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº

53/2006) XII - Licença para Participação em Programa de Residência Médica. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 211/2026)

### FOCO DE PROVA

A lista de licenças é ponto clássico de cobrança literal.

## Artigo 74

Art. 74. O servidor não poderá permanecer em licença por prazo superior a vinte e quatro meses, exceto nos casos dos incisos VII, VIII, IX, X e XII, dispostos no art. 73. (Redação dada pela Lei Complementar nº 211/2026)

Parágrafo único. No caso de licença para tratamento de saúde, poderá a mesma ser prorrogada por três períodos de doze meses cada um, se o servidor licenciado for portador de tuberculose, lepra ou pênfigo foliáceo, desde que, em exames periódicos anuais não se tenha verificado a cura.

## Artigo 75

Art. 75. O servidor licenciado para tratamento de saúde ou por motivo de doença em pessoa da família não poderá se dedicar a qualquer atividade remunerada.

## Artigo 76

Art. 76. A licença para tratamento de saúde será concedida ao servidor a pedido ou de ofício, com base em perícia médica.

§ 1º Para licença por prazo superior a trinta dias, a perícia deverá ser realizada por junta médica oficial.

§ 2º Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde o mesmo estiver internado.

## Artigo 77

Art. 77. Durante a licença o servidor está obrigado a seguir rigorosamente o tratamento médico adequado, sob pena de lhe ser suspenso o pagamento da remuneração.

## Artigo 78

Art. 78. O servidor é obrigado a retornar ao trabalho quando considerado apto em inspeção médica.

## Artigo 79

Art. 79. Decorrido o prazo pelo qual foi concedida a licença ou o prazo de 12 (doze) meses desde a concessão da licença, na hipótese de ter sido concedida por período superior a 12 (doze) meses, o servidor deverá ser submetido a nova inspeção médica, para fins de verificação da necessidade de renovação da licença ou de retorno ao trabalho. (Redação dada pela Lei Complementar nº 184/2025)

## Artigo 80

Art. 80. Mediante perícia médica, será concedida à servidora gestante licença por cento e oitenta dias, cujo início deverá coincidir com o primeiro dia do nono mês de gestação, ressalvada a hipótese de antecipação por prescrição médica. (Redação dada pela Lei Complementar nº 95/2013)  
Parágrafo único. Ocorrendo nascimento prematuro, a licença terá início na data do parto.

### FOCO DE PROVA

Licença-maternidade: 180 dias, conforme a redação do Estatuto.

## Artigo 81

Art. 81. Ocorrendo nascimento de natimorto, a servidora será submetida a exame, após trinta dias do evento e, se julgada apta, reassumirá o exercício.

## Artigo 82

Art. 82. Ocorrendo aborto, atestado por médico oficial, a licença será de trinta dias a contar da data do evento.

## Artigo 83

Art. 83. A servidora que adotar ou o obtiver a guarda da criança com até um ano de idade, por decisão judicial, será concedida licença de noventa dias.  
Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda de criança com mais de um ano de idade, a licença será de trinta dias.

## Artigo 84

Art. 84. Pelo nascimento ou adoção de filho, o servidor terá direito a licença por paternidade de cinco dias consecutivos.

## Artigo 85

Art. 85. Poderá ser concedida ao servidor licença por motivo de doença do cônjuge, companheiro, pai, mãe e filho, se sua assistência direta à pessoa doente for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo.

Parágrafo único. A indispensabilidade da assistência a que este artigo se refere deve ser comprovada em inspeção médica e a impossibilidade de ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo será apurada mediante acompanhamento social.

## Artigo 86

Art. 86. A licença será concedida por até noventa dias, podendo ser prorrogada seu prazo, por períodos subsequentes de igual duração, se persistirem os motivos determinantes da concessão inicial.

## Artigo 87

Art. 87. Ao servidor acidentado em serviço será concedida licença, considerando-se acidente em serviço o evento de que resulte dano físico ou mental a que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido.

Parágrafo único. Equipara-se a o acidente em serviço: I - A agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo;

II - O evento causador do dano ocorrido, no percurso da residência para o trabalho e do local deste para a residência.

## Artigo 88

Art. 88. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos municipais, se não puder o tratamento ser realizado pelo sistema previdência a que pertencer.

## Artigo 89

Art. 89. Poderá ser concedida ao servidor licença para acompanhar o cônjuge ou companheiro que, sendo servidor da administração pública direta ou indireta, for designado para servir fora do Município ou se afastar para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivos ou Legislativos.

Parágrafo único. A licença prevista neste artigo será concedida por prazo indeterminado, devendo o servidor licenciado retornar ao serviço quando cessado o motivo determinado do deslocamento do cônjuge.

## Artigo 90

Art. 90. Ao servidor que for convocado para o serviço militar e outros encargos de segurança nacional será concedida licença pelo prazo que durar a prestação do serviço para a qual foi o mesmo convocado.

Parágrafo único. A licença será concedida mediante comunicação do servidor, acompanhada de documento oficial comprobatório da incorporação.

## Artigo 91

Art. 91. Cessada a prestação do serviço para o qual foi convocado, o servidor reassumirá o exercício do cargo no prazo legalmente estabelecido, que será contado a partir da data em que ocorrer a desincorporação.

## Artigo 92

Art. 92. O servidor que se dedicar a atividade política tem direito a licença: I - Pelo período que mediar entre sua escolha como candidato, em convenção partidária, e a data do seu registro como candidato perante a justiça eleitoral.

II - Pelo período que mediar entre a data do registro de sua candidatura até o décimo quinto dia posterior à data de realização do pleito eleitoral, hipótese em que o período de licença será considerado como de efetivo exercício.

## Artigo 93

Art. 93. Sendo o servidor titular de cargo de provimento em comissão, do exercício do mesmo será afastado a partir do dia seguinte ao de registro de sua candidatura até o décimo quinto dia posterior à data de realização do pleito eleitoral.

## Artigo 94

Art. 94. A critério da administração e atendida a conveniência do serviço, poderá ser concedida ao servidor licença para tratar de interesses particulares, podendo ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor licenciado ou no interesse do serviço.

§ 1º A licença para tratar de interesses particulares será concedida pelo prazo de até 2 (dois) anos.

§ 2º A licença para tratar de interesses particulares poderá ser prorrogada por mais 2 (dois) anos, além do prazo previsto no

§1º, caso justificada por motivo de tratamento oncológico do próprio servidor ou de algum familiar, exercendo a opção pela licença não remunerada. (Redação dada pela Lei Complementar nº 184/2025)

### FOCO DE PROVA

Interesse particular: até 2 anos, sem remuneração; confira as condições e exceções do texto.

## Artigo 95

Art. 95. É vedada a concessão de nova licença antes de decorridos dois anos do término da anteriormente concedida.

## Artigo 96

Art. 96. A licença para tratar de interesses particulares não poderá ser concedida para o servidor efetivo em estágio probatório. (Redação dada pela Lei Complementar nº 184/2025)

### FOCO DE PROVA

Licença para tratar de interesse particular não é concedida durante o estágio probatório.

## Artigo 96-A

Art.

96-A É assegurado ao servidor o direito a licença para o desempenho de mandato em sindicato representativo da categoria, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo.

§ 1º Somente poderá ser licenciado servidor efetivo eleito para cargo de presidente na entidade referida no caput deste artigo.

§ 2º A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 53/2006)

## Artigo 97

Art. 97. Cada período de 05 (cinco) anos efetivamente trabalhados assegura ao servidor efetivo o direito de gozar 03 (três) meses de licença-prêmio com a remuneração da época da fruição do direito.

§ 1º O servidor, ocupante exclusivamente de cargo em comissão que, na data da publicação desta lei, contar com tempo de efetivo exercício superior a 2/3 (dois terço) do período aquisitivo exigido anteriormente (dez anos de efetivo exercício) para a concessão de licença-prêmio, terá o direito de gozar 06 (seis) meses de licença, que poderão ser convertidos em pecúnia, a seu pedido, tendo como base de cálculo a remuneração do cargo de que seja titular.

§ 2º O tempo de serviço de que trata o

§ 1º deste artigo será computado a partir do último período de licença prêmio adquirido, percebido ou gozado pelo servidor. (Redação dada pela Lei Complementar nº 54/2007)

### FOCO DE PROVA

Licença-prêmio: 3 meses a cada quinquênio de efetivo exercício.

## Artigo 98

Art. 98. Completado o período de 05 (cinco) anos de efetivo exercício, o servidor formulará o requerimento de licença-prêmio, no prazo mínimo de 90 (noventa) dias, anteriores ao período a que pretender usufruir do referido direito. (Redação dada pela Lei Complementar nº 57/2008)

## Artigo 99

Art. 99. A pedido do servidor, os períodos de licença-prêmio poderão ser convertidos em pecúnia tendo como base de cálculo a remuneração da época da fruição do direito. (Redação dada pela Lei Complementar nº 54/2007)

Parágrafo único. Para efeito de férias prêmio computar-se-á o tempo de serviço do servidor a partir da data de admissão, independentemente do regime jurídico da relação de emprego. (Suprimido pela Lei Complementar nº 54/2007)

Parágrafo único. A remuneração da licença-prêmio para os servidores da saúde que percebem gratificação de plantão, gratificação de sobreaviso e hora bloco será constituída pelo seu vencimento base, acrescido das vantagens de caráter permanente e da média das referidas gratificações nos doze meses que antecederem à data do início da fruição da licença. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 57/2008)

Parágrafo único. A remuneração da licença-prêmio para os servidores da saúde que percebem as gratificações especificadas nos incisos III e IV do art. 37, inciso I do art.

37-A e art.

37-B da Lei Complementar Municipal nº 54, de 2007, será constituída pelo vencimento base, acrescida das vantagens de caráter permanente e da média das referidas gratificações nos doze meses que antecederem a data do início de fruição da licença. (Redação dada pela Lei Complementar nº 88/2012)

§ 1º A remuneração da licença-prêmio para os servidores da saúde que percebem as gratificações especificadas nos incisos III e IV do art. 37, inciso I do art.

37-A e art.

37-B da Lei Complementar Municipal nº 54, de 2007, será constituída pelo vencimento base, acrescida das vantagens de caráter permanente e da média das referidas gratificações nos doze meses que antecederem a data do início de fruição da licença. (Redação dada pela Lei Complementar nº 94/2012)

§ 2º A concessão da conversão em pecúnia de que trata o caput deste artigo deverá obedecer rigorosamente a ordem cronológica da aquisição do direito e do pedido do servidor. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 94/2012)

## Artigo 100

Art. 100. A conversão das férias prêmio a que se refere o artigo 99 só pode ocorrer a cada período de 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei Complementar nº 54/2007)

## Artigo 100-A

Art.

100-A O prazo de concessão da licença-prêmio de que trata esta Sessão é de até cento e vinte dias, a contar da data do protocolo do requerimento do servidor. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 94/2012)

## Artigo 101

Art. 101. O servidor receberá remuneração integral nos casos de:

I - Licença à gestante;

II - Licença à adotante;

III - Licença em razão de paternidade ou adoção;

IV - Licença por motivo de doença em pessoa da família até o máximo de noventa dias;

V - Licença por acidente em serviço;

VI - Licença para atividade política a que se refere o inciso II, do artigo 92.

Parágrafo único. A remuneração das licenças de que trata este artigo, devida aos servidores da saúde, que percebem gratificação de plantão, gratificação de sobreaviso e hora bloco será constituída pelo seu vencimento base, acrescido das vantagens de caráter permanente e da média das referidas gratificações nos doze meses que antecederem à data do início da fruição da licença. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 57/2008)

Parágrafo único. Para os servidores que percebem as gratificações especificadas nos incisos III e IV do art. 37, inciso I do art.

37-A e art.

37-B da Lei Complementar Municipal nº 54, de 2007, a remuneração das licenças de que trata este artigo será constituída pelo vencimento base, acrescida das vantagens de caráter permanente e da média das referidas gratificações nos doze meses que antecederem a data do início de fruição da licença. (Redação dada pela Lei Complementar nº 88/2012)

## Artigo 102

Art. 102. Nos períodos de licença não referidos no artigo 101 o servidor não receberá qualquer espécie de remuneração.

### FOCO DE PROVA

Regra de remuneração: as licenças não incluídas no art. 101 são, em princípio, sem remuneração.

## Artigo 102-A

Art.

102-A Ao servidor público municipal efetivo, ocupante de cargo privativo de médico, tais como o Médico, Médico de Apoio, Médico do Programa de Saúde da Família - PSF, Médico de Urgência e Emergência e outros cargos de mesma natureza que venham a existir, poderá ser concedida licença do exercício do cargo, sem direito a remuneração, para participar de Programa de Residência Médica.

§ 1º Para os fins da concessão da licença, considera-se Programa de Residência Médica a modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, sob a forma de treinamento em serviço, destinada a médicos, caracterizada por carga horária integral e dedicação exclusiva, regulamentada pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e credenciada pelo Ministério da Educação (MEC).

§ 2º O período de fruição da Licença para Participação em Programa de Residência Médica:

I - não será considerado como de efetivo exercício no cargo, para quaisquer efeitos estatutários;

II - não será computado para fins de aquisição de vantagens funcionais, inclusive adicionais por tempo de serviço, progressões, promoções e licença-prêmio;

III - não gerará direito à percepção de remuneração, subsídio, gratificações, adicionais, indenizações ou quaisquer outras parcelas vinculadas ao exercício do cargo;

IV - não haverá contribuição previdenciária a cargo do Município, nem cômputo automático do período para o RPPS, observada a legislação previdenciária aplicável quanto a eventual possibilidade de recolhimento pelo servidor. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 211/2026)

## Artigo 102-B

Art.

102-B A concessão da Licença para Participação em Programa de Residência Médica é ato discricionário da Administração Pública Municipal, condicionada à avaliação do interesse público, da conveniência e oportunidade, e da preservação da continuidade e qualidade dos serviços prestados pela Rede Pública de Saúde do Município.

§ 1º Para a concessão da licença, o servidor deverá preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: I - ser servidor público municipal efetivo no cargo, estável ou em estágio probatório;

II - ter sido aprovado e estar regularmente matriculado em Programa de Residência Médica devidamente credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC);

III - apresentar o cronograma completo do Programa de Residência Médica, com indicação de sua duração e instituição promotora.

§ 2º A concessão da licença poderá ser indeferida, de forma motivada, quando: I - houver prejuízo à continuidade ou à qualidade dos serviços essenciais de saúde, em razão da carência de profissionais na especialidade ou unidade de lotação do servidor;

II - o número de servidores licenciados simultaneamente exceder o limite estabelecido em regulamento, ou, na ausência deste, comprometer o funcionamento regular do serviço.

§ 3º Na hipótese de haver mais de um servidor interessado na licença e a concessão simultânea comprometer o serviço, serão observados os seguintes critérios de prioridade, sucessivamente: I - maior tempo de efetivo exercício no Município de Paracatu;

II - especialidade do Programa de Residência Médica considerada de maior interesse para a Rede Pública de Saúde do Município, conforme avaliação da Secretaria Municipal de Saúde;

III - ordem cronológica de protocolo do requerimento.

§ 4º A licença será concedida por ato da Secretaria Municipal de Gestão Pública e/ou da Superintendência de Recursos Humanos, mediante requerimento do servidor e parecer favorável da Secretaria Municipal de Saúde. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 211/2026)

## Artigo 102-C

Art.

102-C O servidor em estágio probatório que obtiver a Licença para Participação em Programa de Residência Médica terá o prazo de seu estágio probatório suspenso durante o período da licença, retomando a contagem a partir do seu retorno ao efetivo exercício do cargo. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 211/2026)

## Artigo 102-D

Art.

102-D A Licença para Participação em Programa de Residência Médica será concedida pelo prazo de duração do programa, mediante a comprovação documental pelo servidor.

§ 1º A licença poderá ser prorrogada, mediante requerimento do servidor, desde que a prorrogação seja exigência do próprio programa para sua conclusão, devidamente comprovada por declaração da instituição responsável.

§ 2º O requerimento de prorrogação deverá ser protocolado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término do período inicialmente concedido, salvo motivo devidamente justificado e aceito pela Administração.

§ 3º O período total da licença, incluídas as prorrogações, não poderá exceder 48 (quarenta e oito) meses. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 211/2026)

## Artigo 102-E

Art.

102-E O servidor licenciado deverá apresentar, anualmente, à Superintendência de Recursos Humanos, comprovante de sua regular matrícula e frequência no Programa de Residência Médica.

§ 1º O servidor terá o dever de comunicar à Superintendência de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, qualquer alteração em sua situação no Programa de Residência Médica, incluindo trancamento, desligamento, suspensão ou conclusão antecipada.

§ 2º O descumprimento do disposto no caput ou no

§1º deste artigo implicará a imediata interrupção da licença e o retorno do servidor ao serviço, sem prejuízo de apuração de responsabilidade disciplinar, se for o caso. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 211/2026)

## Artigo 102-F

Art.

102-F A licença será interrompida e o servidor deverá reassumir suas funções no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação, nas seguintes hipóteses: I - a pedido do servidor;

II - por necessidade superveniente e inadiável do serviço público, devidamente motivada pela Administração Municipal;

III - por descumprimento das condições estabelecidas para a concessão ou manutenção da licença, incluindo a falta de comprovação periódica.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput deste artigo, a interrupção da licença será precedida de notificação ao servidor, que terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar defesa ou regularizar a situação, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

§ 2º O não comparecimento do servidor para reassumir suas funções no prazo estabelecido no caput deste artigo, sem justificativa aceita pela Administração, caracterizará abandono de cargo, sujeito às penalidades legais. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 211/2026)

## Artigo 102-G

Art.

102-G Encerrado o Programa de Residência Médica, por conclusão, desligamento, trancamento ou qualquer outra forma de cessação do vínculo do servidor com o programa, o servidor deverá reassumir o efetivo exercício do cargo no Município no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do encerramento, independentemente de notificação, sem prejuízo do dever de comunicação previsto no

§1º do art.

102-E.

§ 1º O retorno dar-se-á, preferencialmente, na unidade de lotação de origem, podendo a Administração, motivadamente, promover a relotação do servidor, conforme necessidade do serviço e interesse público.

§ 2º O descumprimento injustificado do prazo previsto no caput sujeitará o servidor às consequências legais e disciplinares cabíveis, inclusive aquelas previstas no Estatuto para o não retorno ao exercício, sem prejuízo da apuração da responsabilidade administrativa. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 211/2026)

## Artigo 103

Art. 103. O servidor pode ser cedido para prestar serviço em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas seguintes hipóteses: I - Para exercício de cargo em comissão;

II - Em atendimento e requisição, nos termos da legislação específica;

III - Em atendimento a obrigação assumida pelo Município em convênios de interesse da administração municipal.

Parágrafo único. Excepcionalmente, havendo interesse público, devidamente justificado, o servidor efetivo poderá ser cedido para prestar serviços em entidades de direito privado, sem fins lucrativos, na hipótese prevista no inciso III deste artigo. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 54/2007)

**FOCO DE PROVA**

Cessão: memorize as três hipóteses e a exceção do parágrafo único.

**Artigo 104**

Art. 104 desta Lei Complementar, o ônus da remuneração será regulado conforme as seguintes disposições:

§ 1º Em se tratando de cessão de servidor efetivo do Município de Paracatu para outro Município, o ônus da remuneração caberá: I - integralmente ao Município cessionário, quando se tratar de cessão unilateral, ou seja, sem a reciprocidade de cessão de servidor pelo Município de destino para o Município de Paracatu;

II - ao Município de Paracatu (cedente), quando a cessão ocorrer mediante permuta, desde que o valor bruto da remuneração do servidor cedido do Município de Paracatu se equivalha à remuneração bruta do servidor do Município cessionário recebido em permuta, considerando-se equivalência uma variação de, no máximo, 20% (vinte por cento) para mais ou para menos entre os valores brutos da remuneração de ambos os servidores;

III - a cada Município, cedente e cessionário, pelo pagamento da remuneração de seu próprio servidor, quando a cessão ocorrer mediante permuta e a variação da remuneração bruta entre os servidores envolvidos for superior a 20% (vinte por cento) para mais ou para menos.

§ 2º Para os fins do inciso II do

§ 1º, considera-se permuta a cessão recíproca de servidores efetivos entre Municípios, formalizada por instrumento próprio, com vista à cooperação interfederativa e ao fortalecimento mútuo dos serviços públicos, em áreas de interesse comum e estratégico para ambas as administrações.

§ 3º Nas demais hipóteses de cessão para outros órgãos ou entidades da administração pública federal ou estadual, ou para entidades de direito privado sem fins lucrativos, o ônus da remuneração poderá ser assumido pelo Município de Paracatu, ou pelo órgão ou entidade cessionária, em conformidade com o ato de cessão e os termos da legislação específica ou do convênio, devendo ser observados os critérios de conveniência e interesse público devidamente justificados em processo administrativo próprio.

§ 4º O ato de cessão do servidor e o respectivo instrumento de formalização deverão especificar de forma expressa a responsabilidade pelo ônus da remuneração, bem como as demais condições da cessão, a fim de garantir a transparência e a segurança jurídica. (Redação dada pela Lei Complementar nº 197/2025)

**Artigo 105**

Art. 105. Nas hipóteses de cessão de servidor não abrangidas pelo

**FOCO DE PROVA**

A redação vigente disciplina o ônus da remuneração conforme cessão unilateral, permuta e demais entidades.

**Artigo 106**

Art. 106. O servidor ficará afastado do exercício de seu cargo durante o período em que tiver que exercer: I - Mandato legislativo federal ou estadual;

II - Mandato de Prefeito Municipal;

III - Mandato de Vereador, se não houver compatibilidade de horários.

**Artigo 107**

Art. 107. Quando no exercício do mandato do Prefeito Municipal, o servidor poderá optar pela remuneração referente ao exercício do seu cargo.

**Artigo 108**

Art. 108. Na hipótese de exercício de mandato de vereador não ocorrerá o afastamento se houver compatibilidade de horário continuando o servidor a receber a remuneração pelo exercício de seu cargo, sem prejuízo da remuneração pelo exercício do mandato eletivo.

## Artigo 109

Art. 109. A aposentadoria se dará: I - A pedido do servidor;

1 - Com proventos integrais: a) Aos trinta e cinco anos de efetivo exercício, se homem e aos trinta anos, se mulher;

b) Aos trinta anos de efetivo exercício de magistério, se professor e aos vinte e cinco anos se professora;

2 - Com proventos proporcionais ao tempo de serviço: a) Aos trinta anos de efetivo, se homem aos vinte e cinco anos, se mulher;

b) Aos sessenta e cinco anos de idade se homem e aos sessenta anos, se mulher;

II - Compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

III - Por invalidez: 1 - Com proventos integrais, quando a invalidez decorrer de: a) Acidente em serviço;

b) Moléstia profissional;

c) Doenças graves, contagiosas ou incuráveis.

2 - Com proventos proporcionais ao tempo de serviço, quando a invalidez decorrer de doença não enquadrada nos casos previstos no item 1, anterior.

Parágrafo único. Para efeitos de aposentadoria por invalidez a que se refere a alínea "c", do item 1, do inciso III, deste artigo, consideram-se doenças graves contagiosas ou incuráveis as seguintes: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), síndrome de imunodeficiência adquirida - AIDS, e outras que a Lei indicar, com base na medicina especializada.

## Artigo 110

Art. 110. A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato de ofício da administração, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite para a permanência em serviço.

## Artigo 111

Art. 111. A aposentadoria a pedido e por invalidez vigorará a partir da data de publicação do respectivo ato.

## Artigo 112

Art. 112. O provento da aposentadoria será calculado computando-se o valor do vencimento e das vantagens percebidas em caráter permanente pelo servidor e não poderá ser reduzido.

## Artigo 113

Art. 113. Aos servidores aposentados serão estendidos os benefícios e vantagens concedidos aos servidores da ativa, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria.

## Artigo 114

Art. 114. Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento da aposentadoria não será inferior a um terço da remuneração em atividade.

## Artigo 115

Art. 115. O provento da aposentadoria será reajustado na mesma data e na mesma proporção dos reajustes, de vencimento do pessoal em atividade.

## Artigo 116

Art. 116. O salário família é devido ao servidor em atividade ou aposentado, por dependente econômico.

## Artigo 117

Art. 117. Consideram-se dependentes econômicos para os efeitos deste artigo: I - O cônjuge ou companheiro;  
II - Os filhos e enteados até dezesseis anos de idade;  
III - Os filhos e enteados até dezoito anos de idade, se estudante;  
IV - O filho ou o enteado de qualquer idade, se inválido;  
V - O menor de dezesseis anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor;  
VI - A mãe e o pai sem economia própria.

## Artigo 118

Art. 118. Não configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento de aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário mínimo.

## Artigo 119

Art. 119. Quando pai e mãe forem servidores públicos o salário família será pago: I - A um deles, se viverem em comum;  
II - A um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes, se viverem separados.  
Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto e madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes.

## Artigo 120

Art. 120. O salário família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social.

## Artigo 121

Art. 121. O servidor admitido mediante concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público municipal quando completar dois anos de efetivo exercício.

## Artigo 122

Art. 122. A estabilidade não diz respeito ao cargo, podendo a administração readaptar o servidor estável ou transformar o cargo de que o mesmo é titular.

## Artigo 123

Art. 123. O servidor estável só pode ser exonerado ou demitido do cargo de que é titular em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.

## Artigo 124

Art. 124. O servidor estável ficará em disponibilidade remunerada se o cargo efetivo de que é titular foi extinto ou for declarada sua desnecessidade.

## Artigo 125

Art. 125. O servidor permanecerá em disponibilidade até seu aproveitamento em outro cargo de provimento efetivo.

## Artigo 126

Art. 126. Enquanto estiver em disponibilidade o servidor perceberá remuneração integral, como se em efetivo exercício estivesse.

## Artigo 127

Art. 127 Ao servidor efetivo que completar seis anos ininterruptos de exercício de cargo de provimento em comissão fica assegurado o direito de continuar recebendo o vencimento do mesmo cargo, se for exonerado de ofício ou se aposentar enquanto o estiver exercendo.

Parágrafo único. Se mais de um cargo foi exercido no período aquisitivo da estabilidade financeira esta estará assegurada pelo valor de vencimento do cargo exercido por mais tempo. (Suprimido pela Lei Complementar nº 54/2007)

§ 1º Se mais de um cargo em comissão foi exercido no período aquisitivo para fins de estabilidade financeira, esta estará assegurada pela média do somatório dos vencimentos dos cargos exercidos no mês da concessão do apostilamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 54/2007)

§ 2º Na hipótese de o servidor efetivo vier adquirir direito a novo apostilamento este anulará o anterior, se de valor superior. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 54/2007) (Revogado pela Lei Complementar nº 95/2013)

## Artigo 128

Art. 128. Ao servidor é assegurado o direito de: I - Requerer em defesa de seus direitos e interesses legítimos; II - Pedir reconsideração de decisão proferida em pedido anteriormente feito.

## Artigo 129

Art. 129. O requerimento e o pedido de reconsideração serão dirigidos à autoridade competente, por intermédio da chefia a que o servidor estiver subordinado, devendo ser despachado em cinco dias e decididos no prazo de trinta dias.

## Artigo 130

Art. 130. O pedido de reconsideração, não pode ser renovado.

## Artigo 131

Art. 131. Das decisões na administração direta cabe recurso ao Prefeito Municipal se por este não foi proferida a decisão objeto do recurso e na administração indireta à autoridade competente definida em seus Estatutos. Parágrafo único. O recurso deve ser interposto no prazo de quinze dias a contar da data da publicação do ato decisório ou da ciência deste pelo interessado.

## Artigo 132

Art. 132. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a critério da autoridade que deva decidi-lo.

## Artigo 133

Art. 133. No caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado.

## Artigo 134

Art. 134. O direito de pleitear na esfera administrativa prescreve: I - Nos mesmos prazos fixados para as ações próprias cabíveis no judiciário, quanto aos atos que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes da relação de trabalho;

II - Em cento e vinte dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em Lei.

Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da ciência, pelo interessado, quando não houver publicação.

## Artigo 135

Art. 135. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição.

Parágrafo único. Interrompida a prescrição, o prazo começa a correr pelo restante no dia em que cessar a interrupção.

## Artigo 136

Art. 136. Para o exercício do direito de petição é assegurada vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído.

## Artigo 137

Art. 137. São deveres do servidor: I - exercer com zelo a dedicação as atribuições do seu cargo;  
 II - ser leal às instituições a que servir;  
 III - observar as normas legais e regulamentares;  
 IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;  
 V - atender com presteza: a) ao público em geral, prestando as informações solicitadas, exceto as protegidas por sigilo;  
 b) a expedição de certidão requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal;  
 c) as requisições para defesa da Fazenda Pública Municipal.  
 VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo que exerce;  
 VII - zelar pela economia de material e pela conservação do patrimônio público municipal;  
 VIII - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;  
 IX - ser assíduo e pontual ao serviço;  
 X - tratar de urbanidade as pessoas;  
 XI - representar contra ilegalidade ou abuso de poder.  
 Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XI este artigo será encaminhado através de Chefia a que o servidor estiver subordinado. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 138

Art. 138. Ao servidor é proibido: I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;  
 II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição em que trabalha;  
 III - recusar fé a documentos públicos;  
 IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;  
 V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;  
 VI - referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou a os atos do Poder Público, mediante manifestação escrita ou oral, podendo, porém, criticar ato do Poder Público, do ponto de vista doutrinário, ou da organização do serviço, em trabalho assinado;  
 VII - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em Lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;  
 VIII - compelir ou aliciar outro servidor, no sentido de filiação a associação profissional ou sindical ou a partido político;  
 IX - manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau;  
 X - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;  
 XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro;  
 XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;  
 XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão do Estado estrangeiro, sem licença da autoridade competente;  
 XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas;  
 XV - proceder de forma desidiosa;  
 XVI - utilizar pessoal ou materiais de repartição em serviços ou atividades particulares;  
 XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas às do cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias;  
 XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo e com o horário do trabalho. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 139

Art. 139. Ressalvados os casos previstos nas normas constitucionais, é vedada ao servidor a acumulação remunerada de cargos públicos, estendendo-se a vedação a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista da União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

Parágrafo único. Nos casos em que é lícita acumulação remunerada, por efeito de disposições constitucionais, fica a mesma condicionada à comprovação de compatibilidade de horários. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 140

Art. 140. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 141

Art. 141. O servidor que acumular dois cargos efetivos, lícitamente, não poderá exercer cargo de provimento em comissão sem que tenha se afastado do exercício dos cargos efetivos.

Parágrafo único. O afastamento previsto neste artigo ocorrerá apenas em relação a um dos cargos, se houver compatibilidade de horários. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 142

Art. 142. O servidor responde civil, penal e administrativa, pelo exercício irregular de suas atribuições. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 143

Art. 143. A responsabilidade civil decorre de ação ou omissão, dolosa ou culposa, de que resulte prejuízo ao erário público ou a terceiros. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 144

Art. 144. A indenização de prejuízo causado ao erário se fará mediante desconto de parcelas mensais da remuneração ou provento do servidor, se não houver bens de sua propriedade que assegurem a execução do débito pela via judicial. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 145

Art. 145. No caso de dano causado a terceiro, o servidor responderá perante a fazenda pública em ação regressiva. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 146

Art. 146. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor, nessa qualidade. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 147

Art. 147. A responsabilidade administrativa resulta de ação ou omissão no desempenho do cargo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 148

Art. 148. As sanções civis, penais e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente, sendo independentes entre si. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 149

Art. 149. A responsabilidade civil ou administrativa de servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 150

Art. 150. São penas disciplinares: I - advertência;  
II - suspensão;  
III - demissão;  
IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;  
V - destituição de cargo de provimento em comissão. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

### FOCO DE PROVA

Penalidades: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria/disponibilidade e destituição de cargo em comissão.

## Artigo 151

Art. 151. Na aplicação das penas disciplinares serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provieram para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais do servidor. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 152

Art. 152. As penas disciplinares previstas no artigo 150 serão aplicadas pela Prefeitura Municipal ou autoridade competente, podendo ser delegada ao titular de cargo de Secretário Municipal ou equivalente a competência para aplicação da pena de advertência.

Parágrafo único. O ato de aplicação da pena disciplinar deverá conter, expressamente, a menção ao fundamento legal e à causa que motivou a penalização. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 153

Art. 153. São faltas puníveis com a pena de advertência: I - as violações das proibições contidas nos incisos I, III, V, VI, VII, VIII do artigo 138;  
II - a inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna para a qual não seja prevista a cominação de pena mais grave. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 154

Art. 154. São faltas administrativas puníveis com a pena de suspensão por até noventa dias: I - as violações das proibições contidas nos incisos II, IV, IX, XIII e XVII, do artigo 138;  
 II - as puníveis com a pena de advertência quando praticadas em reincidência.  
 Parágrafo único. Será punido com suspensão de até quinze dias o servidor que, injustificadamente, se recusar a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando-se punição quando cumprida a determinação. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

#### FOCO DE PROVA

Suspensão: até 90 dias. Recusa injustificada à inspeção médica: até 15 dias.

## Artigo 155

Art. 155. A aplicação da pena de suspensão acarreta o cancelamento automático da remuneração do servidor durante o período da suspensão.  
 Parágrafo único. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa de cinquenta por cento da remuneração do servidor, que ficará obrigado a permanecer em serviço. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 156

Art. 156. As penas de advertência e suspensão terão seus registros cancelados após três e cinco anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver praticado nesse período, nova infração disciplinar.  
 Parágrafo único. O cancelamento dos registros não produzirá efeitos retroativos. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

#### FOCO DE PROVA

Cancelamento do registro: 3 anos para advertência e 5 para suspensão; sem efeito retroativo.

## Artigo 157

Art. 157. São faltas administrativas puníveis com a pena de demissão: I - a prática de crime contra a administração pública;  
 II - a violação das proibições nos incisos X, XI, XII, XIII, XVII e XIX do artigo 138;  
 III - a incontinência pública e a conduta escandalosa;  
 IV - a improbidade administrativa;  
 V - a insubordinação grave em serviço;  
 VI - a revelação de segredo de que teve conhecimento o servidor em razão do cargo ou função;  
 VII - a ofensa física, em serviço, a outro servidor ou a particulares, salvo se praticada em legítima defesa própria ou de outrem;  
 VIII - a aplicação irregular de dinheiro público;  
 IX - a lesão aos cofres públicos, em qualquer de suas modalidades;  
 X - o abandono de cargo ou função;  
 XI - a inassiduidade habitual;  
 XII - o procedimento desidioso;  
 XIII - a acumulação ilegal de cargos.  
 Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, caracteriza-se: I - o abandono de cargo ou função, pela ausência do serviço, sem causa justificada, por mais de trinta dias consecutivos;  
 II - a inassiduidade habitual, pela falta ao serviço, sem causa justificada, por sessenta dias durante o período de doze meses;  
 III - o procedimento desidioso, pela falta ao dever de diligência no cumprimento das atribuições do cargo ou função. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

**FOCO DE PROVA**

Abandono: mais de 30 dias consecutivos. Inassiduidade habitual: 60 dias interpolados em 12 meses.

## Artigo 158

Art. 158. A pena de cassação da aposentadoria ou disponibilidade remunerada será aplicada no caso de haver o servidor, quando na atividade, praticado falta punível com a pena de demissão. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 159

Art. 159. A pena de destituição de cargo de provimento em comissão será aplicada ao servidor que, exercendo cargo dessa espécie sem ser titular de cargo efetivo ou função pública, cometer falta disciplinar punível com a pena de suspensão ou demissão, nos termos dos artigos 154 e 157. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 160

Art. 160. Se da falta decorrer dano ou prejuízo ao erário, o servidor que a houver cometido fica obrigado ao ressarcimento, sem prejuízo da ação penal cabível e seus bens serão considerados indisponíveis até que ocorra o ressarcimento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 161

Art. 161 A. Nos casos de demissão ou destituição de cargo em comissão por abandono de cargo ou função e por inassiduidade habitual, o prazo de incompatibilização para nova investidura será de cinco anos. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 112/2016)

## Artigo 161-A

Art.  
161-A Nos casos de demissão ou destituição de cargo em comissão por abandono de cargo ou função e por inassiduidade habitual, o prazo de incompatibilização para nova investidura será de cinco anos. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 162

Art. 162. No caso de acumulação proibida, o servidor poderá optar por um dos cargos, se verificada a sua boa-fé.

Parágrafo único. Provada a má fé do servidor, além de demitido, restituirá o que houver recebido indevidamente. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

## Artigo 163

Art. 163. A ação disciplinar prescreverá: I - em cinco anos, nos casos de infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;  
 II - em dois anos, nos casos de infração punível com suspensão;  
 III - em cento e cinquenta dias, nos casos de infração punível com advertência.  
 § 1º O prazo de prescrição é contado a partir da data em que o fato punível se tornou conhecido.  
 § 2º Os prazos de prescrição previstos em lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também, como crimes.  
 § 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida pela autoridade competente.  
 § 4º Interrompido o curso da prescrição este recomeçará a correr, pelo prazo restante, a partir do dia em que cessar a interrupção. (Redação dada pela Lei Complementar nº 210/2026)

#### FOCO DE PROVA

Prescrição disciplinar: 5 anos, 2 anos e 150 dias, conforme a penalidade em abstrato.

## Artigo 164

Art. 164. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público municipal é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.

## Artigo 165

Art. 165. As denúncias sobre irregularidade serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.  
 Parágrafo único. Quando o fato foi narrado sem configuração evidente de infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto.

## Artigo 166

Art. 166. Da sindicância poderá resultar: I - Arquivamento do processo;  
 II - Aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até trinta dias;  
 III - Instauração de processo disciplinar.

## Artigo 167

Art. 167. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade competente poderá ordenar seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até sessenta dias, sem prejuízo da remuneração.  
 Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.

#### FOCO DE PROVA

Afastamento preventivo: até 60 dias, prorrogável uma vez por igual período, sem prejuízo da remuneração.

## Artigo 168

Art. 168. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido.

## Artigo 169

Art. 169. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores designados pelo Prefeito Municipal ou autoridade competente que indicará, dentre eles, o seu Presidente.

§ 1º A comissão terá como secretário servidor designado pelo seu Presidente, podendo a designação recair em um de seus membros.

§ 2º Não poderá participar da comissão de sindicância ou do inquérito do cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau.

## Artigo 170

Art. 170. A comissão do inquérito exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurando o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.

## Artigo 171

Art. 171. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: I - Instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;

II - Inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;

III - Julgamento.

## Artigo 172

Art. 172. O prazo para conclusão do processo disciplinar não excederá de sessenta dias, contados da data da publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

§ 1º Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até entrega do relatório final.

§ 2º As reuniões da comissão serão registradas em atos que deverão detalhar as deliberações adotadas.

### FOCO DE PROVA

PAD: 60 dias, prorrogáveis por igual período.

## Artigo 173

Art. 173. O inquérito administrativo será contraditório, assegurado ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

## Artigo 174

Art. 174. Os autos da sindicância integrarão processo disciplinar, com peça informativa da instrução.

Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada, como ilícito penal, o Prefeito Municipal encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independente de imediata instauração do processo disciplinar.

## Artigo 175

Art. 175. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, a técnica de peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

## Artigo 176

Art. 176. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial.

§ 1º O Presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

§ 2º Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito.

## Artigo 177

Art. 177. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandato expedido pelo Presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos.

Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandato será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com indicação do dia e hora marcados para a inquirição.

## Artigo 178

Art. 178. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito.

§ 1º As testemunhas serão inquiridas separadamente.

§ 2º Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á a acareação entre os depoentes.

## Artigo 179

Art. 179. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 177 e 178.

§ 1º No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles.

§ 2º O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão.

## Artigo 180

Art. 180. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra.

Parágrafo único. O incidente de sanidade mental, será processado em auto apartado e apenso ao processo principal após a expedição do laudo pericial.

## Artigo 181

Art. 181. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indicação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

§ 1º O indiciado será citado por mandato expedido pelo presidente em comissão, para apresentar defesa escrita, no prazo de dez dias, ficando-lhe assegurada vista do processo na repartição.

§ 2º Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum à de vinte dias.

§ 3º O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligência reputadas indispensáveis.

§ 4º No caso de recusa do indiciado em opor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de duas testemunhas.

#### FOCO DE PROVA

Defesa: 10 dias; prazo comum de 20 dias para dois ou mais acusados; pode ser duplicado para diligências essenciais.

## Artigo 182

Art. 182. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado.

## Artigo 183

Art. 183. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital regularmente publicado em jornal oficial e outro de grande circulação no Município, para apresentar defesa.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para a defesa será de quinze dias, a contar da última publicação do edital.

## Artigo 184

Art. 184. Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal.

Parágrafo único. A revelia será declarada pôr termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa, para a qual a autoridade competente nomeará um servidor como defensor dativo que deverá ser ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado.

## Artigo 185

Art. 185. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, em que resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para tornar a sua convicção.

§ 1º O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou a responsabilidade do servidor.

§ 2º Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal o u regulamentar transferido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

## Artigo 186

Art. 186. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será encaminhado ao Prefeito Municipal, para julgamento.

## Artigo 187

Art. 187. No prazo de sessenta dias, contados do recebimento do processo, o Prefeito Municipal ou a autoridade competente proferirá a sua decisão.

## Artigo 188

Art. 188. No julgamento será acatado o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar a prova dos autos, o Prefeito Municipal ou a autoridade competente poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.

## Artigo 189

Art. 189. Verificada a inexistência de vício insanável, o Prefeito Municipal ou a autoridade competente declarará nulidade total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão para instauração de outro processo. Parágrafo único. O julgamento fora do prazo legal não implica em nulidade do processo.

## Artigo 190

Art. 190. Extinta a punibilidade pela prescrição, o Prefeito Municipal ou a autoridade competente determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor.

## Artigo 191

Art. 191. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando transladado na repartição.

## Artigo 192

Art. 192. O servidor que responder a processo disciplinar somente poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade acaso aplicado. Parágrafo único. Ocorrido a exoneração "ex-officio" em razão do não cumprimento das condições do estágio probatório, o ato será convertido em demissão, se for o caso.

## Artigo 193

Art. 193. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzir fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a incidência do servidor punido ou a inadequação da pena aplicada.

§ 1º Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo.

§ 2º No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo seu curador.

## Artigo 194

Art. 194. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos ainda não apreciados no processo originário.

## Artigo 195

Art. 195. O requerimento de revisão será dirigido ao Prefeito Municipal ou a autoridade competente, que constituirá uma comissão para realizá-la.

Parágrafo único. A comissão será constituída na forma prevista no artigo 169 e seus parágrafos.

## Artigo 196

Art. 196. A revisão correrá em apenso ao processo originário.

## Artigo 197

Art. 197. Na petição inicial da revisão o requerente pedirá dia e hora para produção de provas e inquirição de testemunhas que arrolar.

## Artigo 198

Art. 198. A comissão revisora terá o prazo de sessenta dias para conclusão dos trabalhos, prorrogáveis por igual prazo quando as circunstâncias o exigirem.

## Artigo 199

Art. 199. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão de processo disciplinar.

## Artigo 200

Art. 200. O julgamento caberá ao Prefeito Municipal ou à autoridade competente e deverá ocorrer no prazo de sessenta dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual poderão ser determinadas diligências.

## Artigo 201

Art. 201. Julgada procedente a revisão será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de cargo de provimento em comissão, que será convertida em exoneração.

## Artigo 202

Art. 202. Da revisão do processo disciplinar não poderá resultar agravamento da pena já aplicada.

### FOCO DE PROVA

Na revisão, não pode haver agravamento da penalidade.

## Artigo 203

Art. 203. Os prazos previstos nesta Lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

Parágrafo único. Fica prorrogado para o dia útil seguinte o prazo vencido em dia no qual não haja expediente.

**FOCO DE PROVA**

Contagem em dias corridos: exclui o dia do começo e inclui o do vencimento; prorroga se não houver expediente.

## Artigo 204

Art. 204. Poderão ser instituídos, no âmbito da administração municipal, os seguintes incentivos funcionais: I - Prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento da produtividade e a redução dos custos operacionais;  
II - Concessão de medalhas, diploma de honra ao mérito, condecoração e elogio.

## Artigo 205

Art. 205. Ao servidor é assegurado nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os direitos dela decorrentes.

## Artigo 206

Art. 206. Consideram-se de família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem de seu assentamento individual.  
Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro que comprove união estável como entidade familiar.

## Artigo 207

Art. 207. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de qualquer de seus direitos, sofrer discriminação, em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres.

## Artigo 208

Art. 208. Esta Lei se aplica, no que couber, aos titulares da função pública criada pela Lei Complementar nº 02, de 23 de maio de 1990.

## Artigo 209

Art. 209. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei nº 364, de 20 de fevereiro de 1957 e demais disposições em contrário. Paracatu-MG, 25 de junho de 1991. ANTONIO ARQUIMEDES BORGES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal.

## Questões de revisão - certo ou errado

1. O concurso público municipal tem validade de dois anos e pode ser prorrogado uma vez por igual período.

GABARITO: Certo

Art. 38.

2. O prazo para posse é improrrogável.

GABARITO: Errado

O art. 42 admite prorrogação por igual período.

3. A suspensão disciplinar pode superar 90 dias.

GABARITO: Errado

O limite literal é 90 dias.

4. Na revisão do PAD, a penalidade pode ser agravada.

GABARITO: Errado

O art. 202 proíbe agravamento.

5. O abandono exige ausência por mais de 30 dias consecutivos.

GABARITO: Certo

Art. 157.

6. A licença por interesse particular pode ser concedida no estágio probatório.

GABARITO: Errado

Vedação do art. 96.

7. A licença-prêmio é de três meses por quinquênio.

GABARITO: Certo

Art. 97.

8. O PAD deve ser concluído em 60 dias, admitida prorrogação por igual período.

GABARITO: Certo

Art. 172.

## Fontes e controle de atualização

Fonte oficial: <https://www.paracatu.mg.leg.br/legislacao/1853>

Data de consulta e atualização editorial: 25/08/2026.

Material educacional. Em caso de divergência, prevalecem a publicação oficial, as alterações posteriores e a interpretação dos tribunais competentes.